一、国防动员的概念

（一）感性理解

1. 战争（职能方面）

- 国防动员的核心职能：战时应战
- 国防动员的重要职能：急时应急
- 国防动员的基本职能：平时服务 ——服务于慑战止战、战略竞争 ——服务于国家经济社会生产

2. 征兵（内容方面）

◆政治动员

◆人民防空

◆交通战备动员

◆科技信息动员

◆国防教育

对象：现代国防动员的内容（对象），包含了武装力量动员、国民经济动员、政治动员、人民防空、交通战备、科技信息以及国防教育等，囊括了现代战争所需要的一切人力、物力、财力、智力和精神力。

3. 战时把资源给国家用（环节）



（二）严谨概念

国防动员： 是指国家为应对战争或其他安全威胁，兼顾国家经济建设和社会发展，采取非常措施将社会诸领域全部或部分由平时状态转入战时状态或紧急状态的活动。**包括武装力量动员、国民经济动员、政治动员、人民防空、交通战备、科技信息等。** （对象）国防动员全过程包括动员的**准备、实施和复员**（过程）。

——《军语》

二、我国国防动员的体制、机制

- 分工：

1. 国防动员的主体：不是军队。国防动员的主体是代表国家行使行政管理权力的各级人民政府及其行业机关
2. 军队担负的职能：军队在国防动员中的的主要职能是提出国防动员的需求。
3. 总而言之：

- 提需求：军队根据安全形势和作战需要提需求；
- 搞协调：各级国防动员委员会搞协调；
- 抓落实：各级国防动员委员会搞协调

三、我国国防动员的主要法律规定（时机与权限）

（一）美国

国会宣战权，总统战争指挥权与动员组织实施权

- 美国法律赋予总统实施战争并组织动员的三个条件：◆美国总统作为美国武装部队总司令，发生以下三种情况，总统有权发动战争并组织动员：

（1）国会授权通过了宣战；

（2）总统被特别法律授权；

（3）美国本土、领地或武装部队遭到进攻并进入紧急状态。

——美《战争授权法》

- 对第三条的进一步限制：

◆该法另规定，总统需定期向国会汇报部队参战和动员情况，除非国会下令宣战或批准延长60天期限，否则总统必须在60天内撤军；

◆总统宣布国家进入紧急状态，其**宣布时**必须同时或在此后颁布的行政命令中说明他的法律依据，如果采取的行动超出法律允许的范围，总统必须颁布新的行政命令，并且进一步说明行政命令的法律依据。国会必须**每个月**对总统命令和战况审查一次，并且有权在必要时作出两院联合决议，取消总统命令.

——美《国家紧急状态法》

（二）中国

人大决定，主席宣布，共同实施

- 全国人大及其常务委员会决定战争与和平问题及动员的时机；
- 国家主席宣布战争、发布动员令；
- 国务院与中央军委共同实施；

特例：

◆国家的**主权、统一、领土完整和安全**遭受**直接威胁必须立即采取应对措施**时，国务院、中央军事委员会可以根据应急处置的需要，采取本法规定的必要的国防动员措施，同时向全国人民代表大会常务委员会报告.

◆ “台湾问题是中国内战的遗留问题” “‘台独’分裂势力以任何名义、任何方式造成台湾从中国**分裂出去的事实**，或者发生将会导致台湾从中国分裂出去的**重大事变**，或者**和平统一的可能性完全丧失**，国家得采取非和平方式

及其他必要措施，捍卫国家主权和领土完整""依照前款规定采取非和平方式及其他必要措施，由国务院、中央军事委员会决定和组织实施，并及时向全国人民代表大会常务委员会报告.（即：可以干了再说，先斩后奏）

■ 香港、澳门发生动荡性事件，能否适用《反分裂国家法》？

A：**《反分裂国家法》仅适用于台湾问题。**

■ 极端情况：此两地若发生战争怎么办？

A：《基本法》已有部署（港澳相同）。（可将相关全国性法律在此两地实施）

◆香港、澳门《基本法》第18条：

第十八条 在香港特别行政区实行的法律为本法以及本法第八条规定的香港原有法律和香港特别行政区立法机关制定的法律。

全国性法律除列于本法附件三者外，不在香港特别行政区实施。凡列于本法附件三之法律，由香港特别行政区在当地公布或立法实施。

全国人民代表大会常务委员会在征询其所属的香港特别行政区基本法委员会和香港特别行政区政府的意见后，可对列于本法附件三的法律作出增减，任何列入附件三的法律，限于有关国防、外交和其他按本法规定不属于香港特别行政区自治范围的法律。

全国人民代表大会常务委员会决定宣布战争状态或因香港特别行政区内发生香港特别行政区政府不能控制的危及国家统一或安全的动乱而决定香港特别行政区进入紧急状态，中央人民政府可发布命令将有关全国性法律在香港特别行政区实施。

■ 香港、澳门地区并未发生极端情况的战争（即未达到上一问题的条件），但发生了动荡、分裂事件，需要国家有效维护安全怎么办？ A：自行立法

◆香港、澳门《基本法》第23条：

第二十三条 澳门应自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府及窃取国家机密的行为，禁止外国的政治性组织或团体在澳门进行政治活动，禁止澳门的政治性组织或团体与外国的政治性组织或团体建立联系。

澳门按照23条已自行立法，可按照中国中央政府2015年新颁布的《国家安全法》来实施。

但是香港无法自行立法。但是2020年全国人大给它立了《香港国安法》。 责任区分：中央人民政府负有根本责任；香港自己负限制责任。

第十二条 香港特别行政区设立维护国家安全委员会，负责香港特别行政区维护国家安全事务，承担维护国家安全的主要责任，并接受中央人民政府的监督和问责。

第十三条 香港特别行政区维护国家安全委员会由行政长官担任主席，成员包括政务司长、财政司长、律政司长、保安局局长、警务处处长、本法第十六条规定的警务处维护国家安全部门的负责人、入境事务处处长、海关关长和行政长官办公室主任。

香港特别行政区维护国家安全委员会下设秘书处，由秘书长领导。秘书长由行政长官提名，报中央人民政府任命。